

1500432-02.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... culpado em primeiro grau por tráfico de drogas praticado em 2018 e isso a princípio já é imutável, visto que em consulta aos autos 0001386 64 2018 consta que a defesa não recorreu, nem o réu. Nesse panorama, é de se concluir que o réu Amauri está envolvido com o tráfico há mais tempo, o que é incompatível com o benefício do §4º do artigo 33.

No que diz respeito ao réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500432-02.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500432-02.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

HENRIQUE RIBEIRO COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

HENRIQUE RIBEIRO COSTA e AMAURI DE OLIVEIRA FERREIRA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 12h30, na Rua Amazonas, 260, Vila São Silvestre, nesta cidade e comarca, traziam consigo 100 eppendorfes de cocaína, 18 porções de maconha e 4 tubos plásticos de lança-perfume, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 11/12), assim como o laudo de constatação (fls. 14/17) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 121/123; 124/125; 126/128).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 87 e 89) e apresentaram defesa preliminar (fls. 98/100). Em 15 de junho de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 114/115). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) Henrique e Amauri foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 16 de fevereiro de 2022, por volta das 12h30, na Rua Amazonas, 260, Vila São Silvestre, nesta cidade e comarca, traziam consigo 100 eppendorfes de cocaína, 18 porções de maconha e 4 tubos plásticos de lança-perfume, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis dirigiram-se ao local do fato para averiguar informação sobre a localização do tráfico de drogas. Observaram os réus revezarem-se para receber dinheiro e entregar algo a terceiros que se aproximavam. Realizada a abordagem, os réus tentaram fugir e cada qual dispensou uma sacola, Amauri num barranco e Henrique no escadão. Os réus foram detidos, Amauri nada portava, mas na sacola que ele arremessara havia 50 porções de cocaína e Henrique tinha apenas R\$40,00, enquanto na sacola que estivera com ele foram encontradas as outras drogas.

As provas colhidas nas duas fases da persecução demonstram a autoria e materialidade do crime, sem deixar margem para qualquer dúvida razoável. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Denilson, policial civil, e Rodrigo, guarda civil, declararam que havia informação a respeito da mudança de um ponto de tráfico; após a apreensão de alguns adolescentes no local original a "biqueira" havia sido transferida para um escadão. No local observaram os dois réus juntos e pareciam estar traficando, pois recebiam dinheiro e entregavam alguma coisa em troca aos pagadores. Quando iniciaram a abordagem os dois correram e dispensaram cada qual uma sacola. Foram detidos e dentro das sacolas constatou-se que havia drogas variadas, em quantidade. Somente um dos réus portava dinheiro. Na ocasião, os réus confessaram o delito.

Não tem razão a defesa técnica quando alega que os agentes do Estado apresentaram versões distintas quanto ao local em que estavam fazendo campana. Diferentemente do que foi sustentado nas alegações finais, os dois afirmaram, em harmonia, que estavam na parte de baixo do escadão, de frente para ele, em um carro descaracterizado. A imagem do local foi até apresentada em audiência, por meio do Google Street View. Em razão disso, rejeito essa alegação defensiva que poderia levar à perda de credibilidade dos policiais como testemunhas.

Na fase policial os réus negaram a prática delitiva, mas por versões incompatíveis entre si.

Henrique disse que de fato existe um ponto de tráfico no escadão, mas não tem nenhuma relação com isso, estava próximo dali apenas conversando com Amauri e outras pessoas, quando os policiais chegaram, encontraram drogas pelo local e acusaram o interrogando.

Amauri, entretanto, disse que estava no local usando cocaína, estava comprando mais cinquenta porções de Henrique e ainda não efetuara o pagamento, quando os policiais surgiram. Tentou se livrar das drogas que estava negociando, mas viu os policiais encontrarem drogas com Henrique. Foi a primeira vez que comprou drogas com ele. Em juízo eles voltaram a negar a prática do crime. Embora tenham os dois apresentado versões harmônicas entre si, diferentemente do que fizeram na fase policial, elas não se coadunam com aquelas que apresentaram na fase policial, especialmente Amauri, além de serem inverossímeis.

Henrique disse que tinha dinheiro consigo e que foi ao local comprar maconha. O corréu Amauri também estava no local. Ele não era o traficante, mas não sabe se ele já tinha comprado drogas ou ainda iria comprá-las. Recebeu cinco porções de maconha do traficante. Estava selecionando a ou as porções que compraria quando os policiais chegaram. O traficante correu e ficou com as drogas.

Amauri, por sua vez, disse que tinha ido ao local comprar drogas. Estava usando drogas há algum tempo. Comprou cerca de 30 ou 40 porções de cocaína logo antes da chegada dos policiais.

É inverossímil que Henrique tenha recebido do traficante porções da mesma droga, maconha, apenas para que selecionasse aquela ou aquelas que compraria efetivamente. Isso nunca foi mencionado por qualquer usuário ou traficante. A rigor, a compra é feita de forma mais singela: o comprador paga pelas porções que quer e as recebe do traficante. Não há poder de seleção da porção específica que deve ser levada, até porque não tem qualquer sentido nisso.

Também é inverossímil que Amauri tenha comprado tanta cocaína se não comprovou renda ou outra maneira lícita de ter tanto dinheiro consigo.

Não bastassem esses pontos, noto que se os dois afirmaram que não ocorreu nada de ilícito na Delegacia, então merece atenção o fato de que o réu Amauri havia dito na fase policial, quando interrogado, que havia comprado a droga do corréu Henrique. Se é que há uma versão que não pode ser simplesmente aceita, portanto, é a do réu Amauri.

E se o réu Amauri comprada entorpecente antes do corréu Henrique, não havia razão para ele permanecer no local, à toa. Naturalmente, ele deixaria o local, como fazem os compradores de droga, ainda mais alguém que, conforme ventilado pela defesa, estaria apenas comprando bastante droga para ele e outras pessoas usarem, sendo que o esperavam.

Por conta das provas produzidas pela acusação e da falta de provas da defesa, é o caso de acolher a pretensão punitiva veiculada em juízo para condenar os dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o crime praticado pelo(a) ré(u) teve como objeto 100 porções de cocaína, 18 de maconha e 4 de lança-poerfume, por isso, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. O réu Amauri já foi condenado em processo criminal que tramitou perante esta Vara, por tráfico de drogas, mas a sentença ainda não transitou em julgado (fl. 45). Para o réu Amauri também não há atenuantes.

Para o réu Henrique deve ser considerada a menoridade de 21 anos na data do fato, então torno a pena ao patamar mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase para o réu Amauri. A condenação anterior ainda não transitou em julgado, mas ele foi considerado culpado em primeiro grau por tráfico de drogas praticado em 2018 e isso a princípio já é imutável, visto que em consulta aos autos 0001386 64 2018 consta que a defesa não recorreu, nem o réu. Nesse panorama, é de se concluir que o réu Amauri está envolvido com o tráfico há mais tempo, o que é incompatível com o benefício do §4º do artigo 33.

No que diz respeito ao réu Henrique, ao contrário, deve ser aplicada a causa de diminuição supra referida, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ele já foi processado na seara da infância e juventude por ato infracional análogo ao tráfico, mas o feito foi extinto sem formação de culpa. A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de

argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) fica consolidada em 5 anos e 6 meses de reclusão para o réu Amauri e 1 ano e 8 meses de reclusão para o réu Henrique.

Sendo os(as) ré(s) primários(as) e não tendo maus antecedentes: Henrique poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à minguia de informações acerca da condição econômico-financeira dele; Amauri deve iniciar a pena no regime fechado, em razão da natureza equiparada a hedionda do crime, ele não teria direito a progredir de regime, mesmo considerando que está preso desde 16 de fevereiro de 2022, por decorrência, não tem direito à detração para fixação desde logo do regime mais benéfico. Ademais, a outra condenação demonstra reiteração, o que precisa ser definitivamente rompido pelo Estado.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 550 e 166 dias-multa, respectivamente. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar os réus: HENRIQUE RIBEIRO COSTA como incurso(a) no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

AMAURI DE OLIVEIRA FERREIRA, como incurso(a) no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06, o cumprimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Ao réu Henrique concedo a liberdade provisória porque primário e considerando o regime inicial fixado. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nego ao réu Amauri o benefício porque ele já foi condenado antes por tráfico, ainda que por sentença não passada em julgado, e agora novamente condenado, o que significa que sua liberdade representa risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA